[용도지역제] **[부동산공법은 명작공법이 합격이다-이석규 교수 제공]**

구 분	세분지역			지정목적	건폐율	용적률
도시지역	주거지역	전용주거지역 (양호한 주거 환경을 보호)	제1종 전용주거지역	단독주택 중심의 양호한 주거환경을 보호	50% 이하	50% 이상 100% 이하
			제2종 전용주거지역	공동주택 중심의 양호한 주거환경을 보호	50% 이하	50% 이상 150% 이하
		일반주거지역 (편리한 주거 환경을 조성)	제1종 일반주거지역	저층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성	60% 이하	100% 이상 200% 이하
			제2종 일반주거지역	중층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성	60% 이하	100% 이상 250% 이하
			제3종 일반주거지역	중·고층주택을 중심으로 편리한 주거환경을 조성	50% 이하	100% 이상 300% 이하
		준주거지역	주거기능을 위주로 이를 지원하는 일부 상업·업무기능을 보완		70% 이하	200% 이상 500% 이하
	상업지역	중심상업지역	도심·부도심의 업무 및 상업기능의 확충		90% 이하	200% 이상 1,500% 이하
		일반상업지역	일반적인 상업 및 업무기능을 담당		80% 이하	200% 이상 1,300% 이하
		유통상업지역	도시 내 및 지역간 유통기능의 증진		80% 이하	200% 이상 1,100% 이하
		근린상업지역	근린지역에서의 일용품 및 서비스의 공급		70% 이하	200% 이상 900% 이하
	공업지역	전용공업지역	주로 중화학공업·공해성 공업 등을 수용		70% 이하	150% 이상 300% 이하
		일반공업지역	환경을 저해하지 아니하는 공업의 배치		70% 이하	150% 이상 350% 이하
		준공업지역	경공업 그 밖의 공업을 수용하되, 주거·상업·업무기능의 보완이 필요		70% 이하	150% 이상 400% 이하
	녹지지역	보전녹지지역	도시의 자연환경·경관·산림 및 녹지공간을 보전		20% 이하	50% 이상 80% 이하
		생산녹지지역	주로 농업적 생산을 위하여 개발을 유보		20% 이하	50% 이상 100% 이하
		자연녹지지역	도시의 녹지공간의 확보, 도시확산의 방지, 장래 도시용지의 공급 등을 위하여 보전할 필요가 있는 지역으로서 불가피한 경우에 한하여 제한적인 개발이 허용되는 지역		20% 이하	50% 이상 100% 이하
관리지역	보전관리지역	자연환경보호, 산림보호, 수질오염방지, 녹지공간 확보 및 생태계 보전 등을 위하여 보전이 필요하나, 주변의 용도지역과의 관계 등을 고려할 때 자연환경보전지역으로 지정하여 관리하기가 곤란한 지역			20% 이하	50% 이상 80% 이하
	생산관리지역	농업·임업·어업생산 등을 위하여 관리가 필요하나, 주변의 용도지역과의 관계 등을 고려할 때 농림지역으로 지정하여 관리하기가 곤란한 지역			20% 이하	50% 이상 80% 이하
	계획관리지역	도시지역으로의 편입이 예상되는 지역이나 자연환경을 고려하여 제한적인 이용·개발을 하려는 지역으로서 계획적·체계적인 관리가 필요한 지역			40% 이하	50% 이상 100% 이하
농림지역		도시지역에 속하지 아니하는 「농지법」에 의한 농업진흥지역 또는 「산지관리법」에 의한 보전산지 등으로서 농림업을 진흥시키고 산림을 보전하기 위하여 필요한 지역			20% 이하	50% 이상 80% 이하
자연환경보전지역		자연환경·수자원·해안·생태계·상수원 및 「국가유산기본법」 제3조에 따른 국가유산의 보전과 수산자원의 보호·육성 등을 위하여 필요한 지역			20% 이하	50% 이상 80% 이하

[용도지구제]

경관지구	경관의 보전·관리 및 형성을 위하여 필요한 지구 ① 자연경관지구 : 산지·구릉지 등 자연경관을 보호하거나 유지하기 위하여 필요한 지구 ② 시가지경관지구 : 지역 내 주거지, 중심지 등 시가지의 경관을 보호 또는 유지하거나 형성하기 위하여 필요한 지구 ③ 특화경관지구 : 지역 내 주요 수계의 수변 또는 문화적 보존가치가 큰 건축물 주변의 경관 등 특별한 경관을 보호 또는 유지하거나 형성하기 위하여 필요한 지구
고도지구	쾌적한 환경 조성 및 토지의 효율적 이용을 위하여 건축물 높이의 최고한도를 규제할 필요가 있는 지구 ※ 고도지구안에서는 도시·군관리계획으로 정하는 높이를 초과하는 건축물을 건축할 수 없다.
방화지구	화재의 위험을 예방하기 위하여 필요한 지구
방재지구	풍수해, 산사태, 지반의 붕괴, 그 밖의 재해를 예방하기 위하여 필요한 지구 ① 시가지방재지구 : 건축물·인구가 밀집되어 있는 지역으로서 시설 개선 등을 통하여 재해 예방이 필요한 지구 ② 자연방재지구 : 토지의 이용도가 낮은 해안변, 하천변, 급경사지 주변 등의 지역으로서 건축 제한 등을 통하여 재해 예방이 필요한 지구
보호지구	문화재, 중요시설물(항만, 공항, 공용시설-공공업무시설, 공공필요성이 인정되는 문화시설·집회시설·운동시설 및 그 밖에 이와 유사한 시설로서 도시·군계획조례로 정하는 시설을 말한다-, 교정시설·군사시설을 말한다) 및 문화적·생태적으로 보존가치가 큰 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구 ① 역사문화환경보호지구 : 국가유산·전통사찰 등 역사·문화적으로 보존가치가 큰 시설 및 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구 ② 중요시설물보호지구 : 중요시설물(항만, 공항, 공용시설-공공업무시설, 공공필요성이 인정되는 문화시설·집회시설·운동시설 및 그 밖에 이와 유사한 시설로서 도시·군계획조례로 정하는 시설을 말한다- 교정시설·군사시설을 말한다)의 보호와 기능의 유지 및 증진 등을 위하여 필요한 지구 ③ 생태계보호지구 : 야생동식물서식처 등 생태적으로 보존가치가 큰 지역의 보호와 보존을 위하여 필요한 지구
취락지구	녹지지역·관리지역·농림지역·자연환경보전지역·개발제한구역 또는 도시자연공원구역 안의 취락을 정비하기 위한 지구 ㉠ 자연취락지구 : 녹지지역·관리지역·농림지역 또는 자연환경보전지역 안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구 ㉡ 보호취락지구: 녹지지역·관리지역·농림지역 또는 자연환경보전지역 안의 취락을 농촌의 주거환경 보호와 주거기능 강화를 목적으로 정비하기 위한 지구 ㉢ 집단취락지구 : 개발제한구역 안의 취락을 정비하기 위하여 필요한 지구
개발진흥 지구	주거기능·상업기능·공업기능·유통물류기능·관광기능·휴양기능 등을 집중적으로 개발·정비할 필요가 있는 지구 ① 주거개발진흥지구 : 주거기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구 ② 산업·유통개발진흥지구 : 공업기능 및 유통·물류기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구 ③ 관광·휴양개발진흥지구 : 관광·휴양기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구 ④ 복합개발진흥지구 : 주거기능, 공업기능, 유통·물류기능 및 관광·휴양기능 중 2 이상의 기능을 중심으로 개발·정비할 필요가 있는 지구 ⑤ 특정개발진흥지구 : 주거기능, 공업기능, 유통·물류기능 및 관광·휴양기능 외의 기능을 중심으로 특정한 목적을 위하여 개발·정비할 필요가 있는 지구
특정용도 제한지구	주거 및 교육 환경 보호나 청소년 보호 등의 목적으로 오염물질 배출시설, 청소년 유해시설 등 특정시설의 입지를 제한할 필요가 있는 지구
복합용도지구	지역의 토지이용 상황, 개발 수요 및 주변 여건 등을 고려하여 효율적이고 복합적인 토지이용을 도모하기 위하여 특정시설의 입지를 완화할 필요가 있는 지구

[용도구역제]

개발제한구역	지정권자	국토교통부장관이 도시·군관리계획으로 결정
	지정목적	도시의 무질서한 확산을 방지하고 도시주변의 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경을 확보하기 위하여 도시의 개발을 제한할 필요가 있거나 국방부장관의 요청이 있어 보안상 도시의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정되면
	행위제한	개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 적용
도시자연공원구역	지정권자	시·도지사, 대도시 시장이 도시·군관리계획으로 결정
	지정목적	도시의 자연환경 및 경관을 보호하고 도시민에게 건전한 여가·휴식공간을 제공하기 위하여 도시지역 안의 식생이 양호한 산지(山地)의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정하는 경우
	행위제한	도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 적용
수산자원보호구역	지정권자	해양수산부장관, 시·도지사가 도시·군관리계획으로 결정
	지정목적	수산자원의 보호·육성을 위하여 필요한 공유수면이나 그에 인접된 토지
	행위제한	수산자원관리법 적용
도시혁신구역	지정권자	공간재구조화계획 결정권자
	지정대상	1. 도시·군기본계획에 따른 도심·부도심 또는 생활권의 중심지역 2. 주요 기반시설과 연계하여 지역의 거점 역할을 수행할 수 있는 지역 3. 그 밖에 도시공간의 창의적이고 혁신적인 개발이 필요하다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 지역 ※다른 법률에서 제35조의6에 따른 공간재구조화계획의 결정을 의제하고 있는 경우에도 이 법에 따르지 아니하고 도시혁신구역의 지정과 도시혁신계획을 결정할 수 없다.
	행위제한	도시혁신계획으로 따로 정함
	도시혁신계획의 내용	1. 용도지역·용도지구, 도시·군계획시설 및 지구단위계획의 결정에 관한 사항 2. 주요 기반시설의 확보에 관한 사항 3. 건축물의 건폐율·용적률·높이에 관한 사항 4. 건축물의 용도·종류 및 규모 등에 관한 사항 5. 제83조의3에 따른 다른 법률 규정 적용의 완화 또는 배제에 관한 사항 6. 도시혁신구역 내 개발사업 및 개발사업의 시행자 등에 관한 사항 ※도시혁신구역으로 지정된 지역은 「건축법」 제69조에 따른 특별건축구역으로 지정된 것으로 본다.

복합용도구역	지정권자	공간재구조화계획 결정권자
	지정대상	1. 산업구조 또는 경제활동의 변화로 복합적 토지이용이 필요한 지역 2. 노후 건축물 등이 밀집하여 단계적 정비가 필요한 지역 3. 그 밖에 복합된 공간이용을 촉진하고 다양한 도시공간을 조성하기 위하여 계획적 관리가 필요하다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 지역
	행위제한	복합용도계획으로 따로 정함
	복합용도계획의 내용	1. 용도지역·용도지구, 도시·군계획시설 및 지구단위계획의 결정에 관한 사항 2. 주요 기반시설의 확보에 관한 사항 3. 건축물의 용도별 복합적인 배치비율 및 규모 등에 관한 사항 4. 건축물의 건폐율·용적률·높이에 관한 사항 5. 제83조의4에 따른 특별건축구역계획에 관한 사항 6. 그 밖에 복합용도구역의 체계적 개발과 관리에 필요한 사항 ※복합용도구역으로 지정된 지역은 「건축법」 제69조에 따른 특별건축구역으로 지정된 것으로 본다.

[시가화조정구역]		
지정권자	원칙 : 시·도지사 예외 : 국토교통부장관(국가계획과 연계하여 시가화조정구역의 지정 또는 변경이 필요한 경우)	
지정목적	도시지역과 그 주변지역의 무질서한 시가화를 방지하고 계획적·단계적인 개발을 도모하기 위하여 5년 이상 20년 이내의 기간 동안 시가화를 유보할 필요가 있다고 인정할 때 도시·군관리계획으로 결정	
실효 및 실효고시	시가화조정구역의 지정에 관한 도시·군관리계획의 결정은 시가화 유보기간이 끝난 날의 다음날부터 그 효력을 잃는다. 이 경우 국토교통부장관 또는 시·도지사는 관보 또는 공보에 게재하여 그 사실을 고시하여야 한다.	
시가화조정구역 안에서의 행위제한	시가화조정구역 안에서 시행할 수 있는 도시·군계획사업	국방상 또는 공익상 시가화조정구역안에서의 사업시행이 불가피한 것으로서 관계 중앙행정기관의 장의 요청에 의하여 국토교통부장관이 시가화조정구역의 지정목적달성에 지장이 없다고 인정하는 도시·군계획사업에 한하여 이를 시행할 수 있다(원칙적으로 금지)
	허가대상	㉠ 농업·임업 또는 어업을 영위하는 자가 행하는 다음에 해당하는 건축물 그 밖의 시설의 건축 ⓐ 축 사 ⓑ 퇴비사 ⓒ 잠 실 ⓓ 양어장 ⓔ 창고 ⓕ 생산시설 ⓖ 관리용 건축물로서 기존 관리용 건축물의 면적을 포함하여 33㎡ 이하인 것 ㉡ 주택 및 그 부속건축물의 건축으로서 다음에 해당하는 행위 ⓐ 주택의 증축(기존 주택의 면적을 포함하여 100㎡ 이하) ⓑ 부속건축물의 건축(33㎡ 이하에 해당하는 면적의 신축·증축·재축 또는 대수선을 말한다) ㉢ 입목의 벌채, 조림, 육림, 토석의 채취